

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1198/2536

หลวงปริญญาโยควิบูลย์หรือนายชมอุบล
รามโกมุท

โจทก์

นางปริญญาโยควิบูลย์หรือนางประนอม
รามโกมุทฯ

จำเลย

นายธีระพงษ์ เฉลิมพล ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ความว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องในระหว่างการพิจารณาของ ศาลอุทธรณ์ขออนุญาต ยื่นพยานเอกสารเป็นพยานหลักฐานในสำนวน แต่ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ได้มีคำ พิพากษาและไม่สั่งคำร้อง ของจำเลย จำเลยขอเรียนว่าจำเลยไม่สามารถยื่นพยาน เอกสาร ดังกล่าวในศาลชั้นต้นเป็นเพราะพฤติการณ์ไม่เปิดช่องให้ กระทำได้ การที่ ศาลอุทธรณ์ไม่สั่งคำร้องของ จำเลยจึงไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำ สั่งและวินิจฉัยพยาน เอกสารในคำร้องดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 197)

ระหว่างพิจารณา จำเลยถึงแก่ความตาย โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกนายเทวินสุ ทัตตกุลและนางวาสนาภูพานิช ทายาทของจำเลยเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลย ศาล ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนสัญญาให้ที่ดินเฉพาะส่วนโฉนดเลขที่ 21051,10935,1279 และ 1752 ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างโจทก์จำเลยคำขออื่นให้ยกเสีย

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นพยาน เอกสารเป็นพยานหลักฐานในสำนวน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลอุทธรณ์เพื่อ พิจารณาสั่ง (อันดับ 154)

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ถึงแก่ความตายนายสารวิบูลรามโกมุท ซึ่งเป็นทายาทและเป็นผู้จัดการมรดกของโจทก์ตามคำสั่งศาลยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะ ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 187,188)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีตามคำร้องของ จำเลยที่ขอยื่นเอกสารเป็นพยานหลักฐาน ในสำนวนนั้น เห็นสมควรพิจารณาสั่งเมื่อจะทำคำพิพากษาว่าสมควรจะรับไว้หรือไม่ จึงให้รวมไว้

พิเคราะห์แล้ว กรณีตามคำร้องของ จำเลยที่ขอยื่นเอกสารเป็นพยานหลักฐาน ในสำนวนนั้น เห็นสมควรพิจารณาสั่งเมื่อจะทำคำพิพากษาว่าสมควรจะรับไว้หรือไม่ จึงให้รวมไว้

(สัณด์ หมายสวัสดี-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มงคล สระภู่น)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ